

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
14246/2557

บริษัทเกรท ออนเนสท์ จำกัด
นายไมเคิล จอนห์ วิลเลียม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกจากที่ดินและบ้านพิพาท จำเลยให้การต่อสู้ว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านพิพาท ไม่มีอำนาจฟ้อง ประเด็นที่พิพาทกันจึงมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยหรือไม่ มิได้พิพาทเกี่ยวกับสิทธิในการขอใช้น้ำประปา การที่จำเลยยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้การประปาส่วนภูมิภาคนำมิเตอร์น้ำประปามาติดตั้งที่บ้านพิพาทเช่นเดิมและขอให้ห้ามโจทก์มิให้ขัดขวางการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา จึงหาใช่เป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอเพื่อให้ทรัพย์สินสิทธิหรือประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดที่พิพาทกันในคดีได้รับการคุ้มครองไว้จนกว่าศาลจะพิพากษาไม่ จำเลยจึงไม่มีสิทธิขอคุ้มครองประโยชน์ของจำเลยระหว่างพิจารณาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 264

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 41488 และ 41489 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และบ้านเลขที่ 386/82 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และชดเชยค่าเสียหายเดือนละ 30,000 บาท จนกว่าจะออกจากบ้านดังกล่าว จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้ถือ

กรรมสิทธิ์บ้านดังกล่าว จึงไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ถือกรรมสิทธิ์แทนนายแบร์รี จำเลย ได้รับมอบหมายจากนายแบร์รีให้ดูแลบ้านดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องว่า โจทก์ได้ไปแจ้งยกเลิกการใช้ไฟฟ้าจากการการประปาส่วนภูมิภาค จำเลยคัดค้าน แต่การประปาส่วนภูมิภาคไม่ยินยอมจำเลย ติดต่อขอใช้น้ำในนามของจำเลย การประปาส่วนภูมิภาคปฏิเสธ ขอให้มียกคำสั่งให้การการประปาส่วนภูมิกานำมิเตอร์น้ำประปาไปติดตั้งที่บ้านพิพาทและห้ามโจทก์มิให้ทำการขัดขวางการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาของจำเลย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 เป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอเพื่อให้ทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่พิพาทกันในคดีนั้นได้รับความคุ้มครองไว้จนกว่าศาลจะได้มีคำพิพากษาหรือเพื่อความสะดวกในการบังคับคดีตามคำพิพากษา ในคดีนี้โจทก์และจำเลยพิพาทกันเกี่ยวกับบ้านหลังพิพาท โดยโจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และเป็นผู้อนุญาตให้จำเลยพักอาศัย ส่วนจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยอยู่อาศัยโดยอาศัยสิทธิของนายแบร์รี ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง ซึ่งผลของคดีถ้าโจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีศาลย่อมมีคำบังคับให้จำเลยออกจากบ้านพิพาท แต่หากจำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีศาลก็พิพากษายกฟ้องและมีผลให้จำเลยยังคงพักอาศัยในบ้านพิพาทได้ ดังนี้ แม้คำขอของจำเลยจะไม่เกี่ยวกับบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินพิพาทกันโดยตรง แต่ด้วยสภาวะปัจจุบันทั้งน้ำประปาและไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพักอาศัย หากปราศจากทั้งสองสิ่งย่อมเป็นการยากลำบากที่จะอยู่อาศัยได้ คำขอของจำเลยจึงเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินพิพาท เห็นควรมียกคำสั่งห้ามโจทก์รบกวนการครอบครองบ้านพิพาท รวมถึงขัดขวางหรือกระทำการใด ๆ ในการที่จำเลยจะติดต่อขอใช้น้ำประปาหรือไฟฟ้าในระหว่างพิจารณาจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ส่วนการการประปาส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการให้หรือไม่อย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับการ

กำหนดหรือระเบียบการปฏิบัติของหน่วยงานนั้น ๆ ศาลไม่อาจก้าวล่วงโดยมีคำสั่งให้
หน่วยงานทั้งสองซึ่งมิใช่คู่ความในคดีปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามที่จำเลยขอได้

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ห้ามโจทก์ขัดขวางหรือกระทำการใด ๆ
ในการที่จำเลยจะติดต่อขอใช้น้ำประปาในระหว่างพิจารณาจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็น
อย่างอื่นค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งในคำพิพากษา

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยจะขอ
ให้คุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 264 โดยให้ห้ามโจทก์ขัดขวางหรือกระทำการใด ๆ ในการที่จำเลยจะติดต่อ
ขอใช้น้ำประปาในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นได้หรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้อง
ขับไล่จำเลยให้ออกจากที่ดินและบ้านพิพาท จำเลยให้การต่อสู้โจทก์ไม่ใช่ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านพิพาท ไม่มีอำนาจฟ้องประเด็นที่พิพาทกันจึงมีว่า โจทก์มี
อำนาจฟ้องขับไล่จำเลยหรือไม่ มิได้พิพาทเกี่ยวกับสิทธิในการขอใช้น้ำประปา การที่
จำเลยยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้การประปาส่วนภูมิภาคนำมิเตอร์น้ำประปามาติดตั้งที่
บ้านพิพาทเช่นเดิมและขอให้ห้ามโจทก์มิให้กระทำการขัดขวางการขอติดตั้งมิเตอร์
น้ำประปา จึงหาใช่เป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอเพื่อให้ทรัพย์สินสิทธิหรือ
ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดที่พิพาทกันในคดีได้รับการคุ้มครองไว้จนกว่าศาลจะ
พิพากษาไม่ จำเลยจึงไม่มีสิทธิขอคุ้มครองประโยชน์ของจำเลยระหว่างพิจารณาตาม
มาตรา 264 ส่วนการกระทำของโจทก์จะเป็นการโต้แย้งสิทธิของจำเลยหรือไม่ จะ
ต้องไปว่ากล่าวกันเป็นอีกคดีหนึ่ง ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษานั้น ยัง
ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(วีระชาติ เอี่ยมประไพ-พิศล พิรุณ-อนันต์ วงษ์ประภารัตน์)

ศาลจังหวัดพัทธยา - นายจารย์ชัย สุขพันธุ์ถาวร

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายชาตรี ศิริรักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ